

※この意見書は、

納税者が外国で企業を経営していたが、子どもが小学校等に入る年齢になったが、外国企業の周辺では教育には適切ではなかったため、その外国で知り合い結婚した妻と子どもを、子どもの教育のために帰国させていた。

日本に商談に行く場合には、妻と子どもの家に宿泊したので、家族が日本＝国内に住所と想定されたのを覆した事例。

元々外国で起業し、外国で結婚し、子どもも生まれ、外国で生活していたが、子どもの教育のために日本に帰っているだけであり、日本に住所があるわけではないことが認められた事例。

異議申立て、全部取消というまれな事例。

異議申立の理由

はじめに

平成 21 年 3 月 10 日付で■■■■■に対して行われた平成 17 年から平成 19 年の所得税についての各更正処分（以下「本件処分」という）の取消を求めるが、本件処分には理由が付されていないため、処分の根拠を推測するしかないが、処分内容からして■■■■■を日本国の居住者と判断したものと思われる。

そこで、争点は■■■■■が日本の居住者に該当するか否かであるとして、以下、できるだけ課税庁にもご理解いただけるように、わかりやすく「居住者」の要件と、■■■■■がそれに該当しないことを立証したい。

一 前提条件

まず、次の点は処分庁も異論はないと思われる。

- 1) ■■■■■は平成 10 年からフィリピンに設立した会社の経営のために奥さんと共に赴任し、それ以後一貫してフィリピンの会社の経営に従事していること。
- 2) 従って、いわゆる「租税回避」目的のために、外形的に居住要件を作出しているケースとは明確に異なること

以上の前提を基礎に、以下申立人■■■■■の状況が日本の「住所」があるとはとうていいえないことを立証する。

二 所得税法上の「居住者」判定の基礎としての「住所」

所得税法は「居住者」を次のように定義している。

「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて 1 年以上居所を有する個人をいう」（2 条 1 項 3 号）

所得税法においては「住所」を特に定義している規定はないので、私法上の「住所概念」を借用していることになる。そこで、判例が私法上・税法上の住所をどのように判断すべきとしているのかを確認しておこう。

この問題については、最高裁昭和 63 年 7 月 15 日第二小法廷判決（**申立人 1 号証**）が基準となろう。同判決で維持された第一審・神戸地裁昭和 60 年 12 月 2 日判決（**申立人 2 号証**）は、まず次のように述べている。

「所得税法 2 条 1 項 3 号は、『居住者』とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて 1 年以上居所を有する個人をいうと規定している。ところで、同法が、民法におけるのと同じ用語を使用している場合に、所得税法が特に明文をもってその趣旨から民法と異なる意義をもって使用していると解すべき特段の事由がある場合を除き、民法上使用されているのと同じの意義を有する概念として使用するものと解するのが相当である。したがって、右の所得税法の規定における『住所』の意義についても、右と同様であって、所得税法の明文またはその解釈上、民法 22 条の定める住所の意義、即ち各人の生活の本拠

と異なる意義に解すべき根拠をみいだし難いから、所得税法の解釈においても、住所とは各人の生活の本拠をいうものといわなければならない。」

①従って、まず、確認しなければならないのは、所得税法上の「住所」は民法と同様に「生活の本拠」だということである。

次にその「生活の本拠」を判断するにあたっては「租税法は多数人を相手方として課税を行う関係上、便宜、客観的な表象に着目して画一的に規律せざるを得ないところからして、客観的な事実、即ち住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等に基づき判定するのが相当である」とされている。この判断方法は東京高裁平成20年1月23日判決をはじめ、多くの裁判例において踏襲されている。

②つまり、判断基準は「客観的な事実」であり、どこが生活の本拠といえるかの総合判断である。

処分庁は■■■■の生活実態を判断するための諸要素を総合的にきちんと検討し、調べたのであろうか？これらの事情をきちんと調べていれば、■■■■の住所が日本にあるとはとうていいえなかったはずである。

三 「客観的な事実」からみた「住所」＝「生活の本拠」

そこで、次に■■■■の住所を客観的な事実から検討してみよう。

(1) フィリピンでの居住状況

まず、■■■■が本件処分の課税年度において、どこに居住していたと客観的に言えるのが問題となる。

■■■■は平成10年に■■■■ー社設立後、同社の代表として一貫してフィリピンに住居を確保し居住してきた。当初は会社の寮に居住し、その後フィリピンのマンションで生活し、今日に至っている。

平成14年に2番目の子供の妊娠を契機に、妻と子供が日本に帰国したが、■■■■は会社の責任者としてその後もフィリピンでの居住を続けているのである。

重要なことは、■■■■はフィリピンにおいてまず夫婦で生活を始め、そこを生活の本拠とし、住居も確保し、第一子誕生後も家族とともにフィリピンで生活をしていた、ということである。その後、配偶者と子供たちは安全等のために帰国し、日本の■■■■の実家に居住し、さらに、平成17年に家を購入したが、それはあくまでも日本に居住する妻子のためのものであり、■■■■本人はフィリピンの会社経営の責任者としての生活を変えていないのである（次頁資料1参照）。

このことは、**申立人3号証**の賃貸借契約書からも裏付けられる。

【資料1：■■■■の居住状況】

		晃	家族
平成10年（1998年）	■■■■設立 ■■■■さんと結婚	会社の寮（フィリピン）に居住	
平成11年（1999年）	■■■■さん誕生（■■■■）		
平成12年（2000年）		借家（フィリピン）に居住	
平成13年（2001年）		マンション（フィリピン）に居住	
平成14年（2002年）	■■■■さん誕生（■■■■）		■■■■さんの実家（日本）に居住
平成15年（2003年）			
平成16年（2004年）			
平成17年（2005年）	家（日本）購入 ■■■■様の取締役就任		家（日本）に居住
平成18年（2006年）			
平成19年（2007年）			
平成20年（2008年）			
平成21年（2009年）			

■■■■ 様 …■■■■ 様（日本）
■■■■ …■■■■（フィリピン）

次に■■■■の現在の居住環境は次のようなものである。

申立人4号証①のマンションに住み、日常生活をするために必要は家具類はすべてそろっている（申立人4号証②以下の写真参照）

また、日本への帰国日数は、資料2のように、徐々に増え、とりわけ平成19年以降増えているが、これはフィリピンの会社の日本取引先が増え、その接待等のために日本にくる機会が増えたためである。

① 滞在日数（パステート等）

	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年
日 本	68日間 19%	91日間 25%	134日間 37%	177日間 48%	170日間 47%
フィリピン(海外)	297日間 81%	274日間 75%	231日間 63%	188日間 52%	195日間 53%

【資料2：日本への帰国日数】

すなわち、滞在中の行動は、資料3及び申立人5号証からわかるように、家族の生活のために時間を費やしているのではなく、むしろ取引相手の行事に参加していることの方が

多いのである。従って、日本での滞在は、生活の本拠が日本であることを意味しているのではなく、フィリピンの会社の経営の一貫として、取引相手との交渉・接待等のためであり、生活の本拠が職務を中心としてフィリピンにあることを物語っているのである。

【資料３：日本での滞在目的の一例】

2007/9/2			移動 成田-セブ
2007/9/3	フィリピン	セブ	ピックアップ 様、様
2007/9/4	フィリピン	セブ	
2007/9/5	フィリピン	セブ	お見送り 様、様
2007/9/6	フィリピン	セブ	
2007/9/7	フィリピン	セブ	
2007/9/8	フィリピン	セブ	
2007/9/9	フィリピン	セブ	ピックアップ 社長
2007/9/10	フィリピン	セブ	
2007/9/11	フィリピン	セブ	
2007/9/12	フィリピン	セブ	
2007/9/13	フィリピン	セブ	
2007/9/14	フィリピン	セブ	
2007/9/15	フィリピン	セブ	
2007/9/16			移動 セブ-成田 社長同伴
2007/9/17	日本		
2007/9/18	日本		15:00 様
2007/9/19	日本		13:30 様
2007/9/20	日本		会食、ホテル宿泊
2007/9/21	日本	京都	13:30 様
2007/9/22	日本		
2007/9/23	日本		
2007/9/24	日本		移動 羽田-千歳-札幌
2007/9/25	日本	北海道	
2007/9/26	日本		移動 旭川-羽田
2007/9/27	日本		
2007/9/28	日本	羽村	11:00 様
2007/9/29	日本		
2007/9/30			移動 成田-セブ

(２) フィリピンでの職務

の場合に決定的に重要なのは、がフィリピンの会社の社長として、フィリピンの会社にとってなくてはならない人物であり、実際に責任者として経営をしている、ということである。

このことは、の住所を考えるに当たって決定的に重要であり、日本に生活の本拠を移すことはとうてい不可能な職務内容なのである。が経営責任者をおりたのであれば、生活の本拠を日本に移すことはあり得ようが、現状では、いくら妻子が日本に居住していても法人の責任者として日本を生活の本拠にするのは不可能なのである。

すなわち、は租税回避目的のために職業を意図的に作出するようなケースとは異なり、フィリピンに実体のある会社を真に経営し、そのフィリピンの会社の業績をよくするために日本の取引先との交渉、接待等のために帰国しているのであり、日本での滞在目的

もフィリピンの会社の業績向上なのである。

フィリピンでの職務とフィリピンの会社の実態は、■の住所を判定する上において決定的に重要であるので、少し説明を加えておきたい。

まず、■はフィリピンの■（■）の社長（**申立人 6 号証**）として、現地で会社運営の陣頭指揮をとっている。

この会社は、いわゆるペーパーカンパニーではなく、実際に工場を所有し（**申立人 7 号証**）、現地で従業員を雇用し、現地で生産をしている実体のある会社である（**申立人 8 号証**）。このような現地での会社の生産活動を管理するのが■の役割であり、また唯一の日本人が■であることもあり、■が現地を離れて生活の本拠を日本に移すことは不可能な状態なのである。

（３）家族の所在

家族の居住状況も、生活の本拠を判断する上において重要な要素である。■は結婚し、子供もあり、妻子は日本に居住している。しかし、もともとフィリピンで家族で生活していたことに留意する必要がある。つまり、もともと日本で生活していた人が仕事のために国外勤務をし、家族の住む日本に毎週のように帰国しているようなケースとは異なり、晃氏の場合は、もともと家族でフィリピンで生活していたのである。ところが、子供が成長し、子供の教育、住宅の周りの生活環境を考えた場合に、妻子については日本での生活の方が安全と考えたために、妻子のみが日本に移動したのである。

実際に、現地の住居の周りは、治安も悪く、生活環境も望ましいとはいえず、結果的に妻子は一日の大半を自宅内で過ごす状態であった。現地の状況については、現地を視察された■税理士の陳述を参照いただきたい（**申立人 9 号証**）。

家族とともに居住していた後、妻子の都合で妻子のみが子供の進学等のために住居を移した場合、夫本人の生活の本拠としての住所は住み続けている場所の方であり、妻子の住む場所ではないことは、裁判例においても示されている（**申立人 10 号証**）。■の場合も、まさにそうであり、妻子は子供の教育等のために日本に住んでいるものの、■本人の生活の本拠としての住所はフィリピンといわざるをえないのである。

（４）資産の所在

また、■は生活の本拠がフィリピンであることは資産状況からみてもいえる。**申立人 11 号証**からすると、確かに、不動産については日本にあるが、これは日本で生活している妻子のためであり、■自身がそこで住むという状況にはなっていない。生活用品はほぼすべてフィリピンにあり、口座の運用状況もフィリピンを中心になされており、資産の状況からしても日本に生活実態があるとはとうていいえない。

結論

これらの事実関係を総合すると、■が日本を生活の本拠をしているとはとうていいえ

ないことがわかりいただけると思う。とりわけ、職務上の必要性からして、■■■■は日本を生活の本拠にはできない状況におかれている。この点を是非、再度ご検討願いたい。

また仮に、処分庁が判断を変えないとすると、予備的に**国税庁の相互協議**の対象になることにもご留意いただきたい。

すなわち、■■■■は既にフィリピンにおいて居住者として課税を受けており、さらに日本でも居住者として課税されることになると、いわゆる「双方居住者」に該当することになる。双方居住者については、日比租税条約4条2項において「両締結国の権限ある当局は、合意により、この条約の適用上そのものが居住者であるとみなされる締結国を決定する」とされており、同租税条約25条の「相互協議」の申立に入ることになる。

既に国税庁の相互協議室には内々に打診をしているが、本件の判断に当たっては庁の相互協議室とも相談の上、慎重にご判断いただきたい。

(以上)